رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٦٣٩٢ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٦٠٧٤ لعام ١٤٤٤هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/٩/٢٠هـ

## المَوضُوعَاتُ

**خدمة عسكرية - قرارات وظيفية - منح مشهد بطبيعة العمل - امتياز الجهة الإدارية بحفظ وتحصيل المستندات والمعلومات الوظيفية - تحقق شرط المصلحة.**

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن منح مشهد يوضح طبيعة عمله لفترة - الجهة الإدارية تحظى طبقاً لمقتضيات النظام العام الإداري بامتياز حفظ وتحصيل جميع الوثائق والملفات والمعلومات المتعلقة بالأعمال التي يقوم بها منسوبوها - الثابت أن المدعي كان يعمل لدى المدعى عليها، ولا سبيل إلى حصوله على مشهد يوضح طبيعة عمله إلا من قبل المدعى عليها، كما أن حصوله على المشهد يحقق له مصلحة؛ ومن ثم يكون امتناع المدعى عليها عن منح المشهد غير صحيح - أثر ذلك: إلغاء القرار.

## الوَقَائِعُ

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي بطلب قيد صحيفة دعوى إلى هذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٣/١١/٥هـ، جاء فيها: بأنه يطلب إلزام المدعى عليها بمنحه مشهد طبيعة عمل للفترة من تاريخ ١٤١٣/٨/١٥هـ حتى ١٤٣٠/٦/٣٠هـ. وبعد قيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة، أصدرت فيها حكمها

((بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، لكون المدعي سبق وأن أقام دعوى للمطالبة بعلاوة الخطر)) وبعرضه على محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض أصدرت دائرة الاستئناف حكماً ((بنقض حكم الدائرة تأسيساً على أن المدعي حرر دعواه في بيانات صحيفة الدعوى المقدمة أمام المحكمة الإدارية بطلب إلغاء قرار الجهة المدعى عليها المتمثل في الامتناع عن منحه مشهداً يوضح طبيعة عمله، وأكد على ذلك في اعتراضه على الحكم أمام محكمة الاستئناف، وليس كما ذهبت إليه الدائرة من أن طلبه إلزام الجهة الإدارية بصرف علاوة الخطر)). وبورود أوراق الدعوى إلى هذه الدائرة، باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضرها، وقدم ممثل المدعى عليها مذكرة تضمنت: الدفع بعدم سماع الدعوى، كما أن المدعي طلب بيانات وظيفية تفصيلية لفترات طويلة، من دون بيان منفعة حقيقية من وراء ذلك وطلب الحكم برفض الدعوى، وقرر طرفا الدعوى الاكتفاء.

## الأسبَاب

بما أن المدعي يطلب إلغاء قرار المدعى عليها المتمثل بالامتناع عن منحه مشهداً يوضح طبيعة عمله للمدة من ١٤١٣/٨/١٥هـ حتى ١٤٣٠/٦/٣٠هـ؛ فإن هذه الدعوى تدخل في اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً طبقاً للفقرة (ب) من المادة (١٣) من نظام ديوان المظالم الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ والتي نصت على أن: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي:... ب-دعاوى إلغاء

القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن..."، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح"، كما تختص هذه المحكمة بنظرها مكانياً وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ والتي نصت على أن: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع...". وأما من حيث الشكل، فبما أن هذا النوع من القرارات لا يتحصن بمضي مدة محددة ولا يخضع للمواعيد المحددة للتظلم من القرارات، وقد ظهر من أوراق الدعوى تظلم المدعي من هذا القرار؛ فإن دعواه تكون مقبولة شكلاً. وأما عن موضوع الدعوى، فإن الثابت من أوراق القضية أن المدعي يعمل لدى المدعى عليها بموجب قرار تعيينه رقم (٧٤٧) وتاريخ ١٤١٣/٨/٢٢هـ، وبما أن جهة الإدارة تقوم في إدارتها للمرافق العامة على مبدأ التنظيم اللائحي السابق لإجراءات وخطوات العمل الإداري وتوزيع الاختصاص بين الموظفين والعاملين بصورة محددة، وضرورة تنظيم حفظ الوثائق والمستندات للرجوع إليها سواء لضمان حقوق المواطنين أو الإدارة أو الموظفين أو لتحديد المسؤولية، وبناءً عليه تحظى جهة الإدارة طبقاً لمقتضيات النظام العام الإداري بامتياز حفظ وتحصيل جميع الوثائق والملفات والمعلومات المتعلقة بالأعمال التي يقوم بها منسوبوها؛ وعليه فإن المدعي لما كان قد عمل لدى المدعى عليها ولا سبيل إلى حصوله على مشهد يوضح طبيعة عمله إلا من

قبل المدعى عليها، كما أن حصوله على ذلك مما يحق له المطالبة به لأن غاية ما فيه أن المدعى عليها تكشف عن شيءٍ واقع لديها له تعلق بالمدعي، ويترتب عليه من المصالح ما يخصه، وبذلك فإن امتناع المدعى عليها عن ذلك لا يستند إلى ما يقرره، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم أدناه.

**لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء قرار القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الرياض بالامتناع عن منح (...) مشهداً يوضح طبيعة عمله للمدة من ١٤١٣/٨/١٥هـ حتى ١٤٣٠/٦/٣٠هـ.**

**والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.**

## مَحكَمَة الاستِئنَاف

**حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.**